拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０１６-５２４２４０
起案日	平成３０年　３月　２日
特許庁審査官	藤崎　詔夫　　５０７５　３Ｉ００
特許出願人代理人	山本　秀策（外　４名）　様
適用条文	第２９条第１項、第２９条第２項、第３６条

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（新規性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。

２．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

３．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（新規性）、理由２（進歩性）について

・請求項１
・引用文献等１
・備考
引用文献１には、小室内のガス圧をモニタするための圧力感知手段と、該圧力

感知手段からのシグナルによって制御を行い小室内の圧力を大気圧と等しくする圧力均等化手段を有するデバイスの発明が記載されている（特に、段落［００１６］、［図１］を参照。）。
　してみると、請求項１に係る発明は、引用文献１に記載された発明であり、また、請求項１に係る発明は、引用文献１に記載の発明から、当業者が容易に想到し得たものである。

●理由２（進歩性）について

・請求項２-２６
・引用文献等１
・備考
　請求項２-４、６-９、１６-１８、２０-２３に関し、引用文献１に記載の発明において、制御する圧力の大きさは当業者が適宜設定し得たことである。
　請求項５、１９に関し、引用文献１に記載の発明はパターンで圧力を制御するものであり（特に、［図２］を参照。）、パターンの周波数を調整することは当業者が適宜なし得たことである。
　請求項１０、２４に関し、引用文献１に記載の発明において、圧力制御の弁を設けることは、当業者が適宜なし得たことである。
　請求項１１、２５に関し、引用文献１に記載の発明は体内に流体を導入するものであるから、該流体の温度を調節することは当業者が適宜なし得たことである。
　請求項１２-１５、２６に関し、引用文献１に記載の発明において、デバイスが片耳のみに対応するものとするか両耳同時に対応するものとするかは当業者が適宜選択し得たことである。

●理由３（明確性）について

・請求項２-４、７-１０、１６-１８、２１-２４
　請求項２-３、７-８、１０、１６-１７、２１-２２に記載の「約」という表現は、範囲を不明確にする表現である。
　よって、請求項２-３、７-８、１０、１６-１７、２１-２２、２４及び請求項２-３、７-８、１０、１６-１７、２１-２２、２４の少なくともいずれか一つを引用する請求項４、９、１８、２３に係る発明は明確でない。

・請求項１３-１４
　請求項１３に「記第２の圧力差は、前記第１の圧力差に類似し、前記第２の圧

力差振幅は、前記第１の圧力差振幅に類似する」と記載され、請求項１４に「前記第２の圧力差振幅発振は、前記第１の圧力差振幅発振に類似し、前記第２の圧力差振幅発振周波数は、前記第１の圧力差振幅発振周波数に類似する」と記載されているが、何と何を比べてどのようなときを類似しているものとし、どのようなときを類似していないとしているのか、不明であり、請求項１３及び請求項１４に係る発明が明確でない。

・請求項１-２６
　請求項１には「前記第１の圧力差は、第１の圧力差振幅を備える」と記載されている。「備える」が示す意味が不明であり、「第１の圧力差」と「第１の圧力差振幅」の関係が不明である（例えば、請求項１０のデバイスが弁を「備える」という表現は理解できるが、請求項１の上記表現は日本語として不自然な表現であるものと認められる。）。
　請求項５の「前記第１の圧力差は、第１の圧力差振幅発振周波数をさらに備える」という記載、請求項１５の「前記第２の圧力差は、第２の圧力差振幅を備える」という記載、請求項１９の「前記第２の圧力差は、第２の圧力差振幅発振周波数をさらに備える」という記載についても同様に不明である。
　よって、請求項１、５、１５、１９に係る発明及びそれらの少なくとも一つを引用する請求項２-４、６-１４、１６-１８、２０-２６に係る発明は、明確でない。

＜引用文献等一覧＞
１.特表２００２-５１９１５０号公報

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ａ６１Ｆ　１１／００
・先行技術文献　　特開昭５７-１８８２４５号公報
　　国際公開第９７／２３１７８号
　　特開昭５９-３２４５５号公報
　　米国特許出願公開第２０１１／０２２４４９３号明細書
　　特開平３-１８３５９号公報
　　特開平７-１１１９８７号公報
　　国際公開第２０１１／０７５５７３号
　　米国特許第７７６６８５８号明細書

　この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した個所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考６、７）。
（２）補正は、この出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる出願当初の明細書等の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。

この拒絶理由通知の内容に関するお問い合わせ又は面接のご希望がありましたら次の連絡先までご連絡ください。

審査第二部医療機器（治療機器）　藤崎 詔夫
ＴＥＬ．０３（３５８１）１１０１　内線３３８４
ＦＡＸ．０３（３５８５）２０６７

部長／代理	審査長／代理	審査官	審査官補
	栗山　卓也	藤崎　詔夫	
	９６２８	５０７５	